

1500863-27.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Isso porque associou-se a agentes não identificados e também ao adolescente Matheus Barbosa da Silva para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, bem como vendia, recebia, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico ilícito, 25 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500863-27.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500863-27.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225444/2022 - DEL.POL.JARINU, 26836104 - DEL.POL.JARINU, 2225444 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALAN KEVIN VIANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública ajuizada em face de ALAN KEVIN VIANA pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Isso porque associou-se a agentes não identificados e também ao adolescente Matheus Barbosa da Silva para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, bem como vendia, recebia, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico ilícito, 25 (vinte e cinco) unidades de maconha ; 50 (cinquenta) frascos plásticos contendo "crack", e 34 (trinta e quatro) microtubos contendo cocaína em pó, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 318,00 em notas diversas, e anotações para o tráfico.

A denúncia foi recebida a fls. 82/83, em 31 de agosto de 2022.

Citado, o réu apresentou defesa prévia a fls. 92/94.

Audiência de instrução e julgamento a fls. 148/150. As partes apresentaram alegações finais de forma oral.

É o relato. Fundamento e decido.

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão; laudo de constatação de droga e laudo de exame químico toxicológico. A autoria também é certa vejamos.

Cleiton Roberto de Souza, guarda municipal ouvido em juízo, declarou que estavam em patrulhamento pela rua imperia quando notaram um indivíduo passando algo para outro e ao se aproximarem, dispensou sacola. Fizeram abordagem e constaram no interior da sacola maconha, cocaína e crack. Na blusa do indivíduo quantia em dinheiro e anotação. No local, havia um adolescente sentado no sofá, e, abaixo, havia dinheiro, crack, cocaína e maconha e o rapaz falou que estava no local para fazer compra de pino de cocaína e tinha dinheiro. Em varredura local, encontraram mais crack cocaína e maconha. Local é conhecido ponto de tráfico de drogas, com outras prisões no local. Não conhecia o réu antes dos fatos. O adolescente falou que estava no local para cobrir o Alan, pois começaria o turno as 18h e ficaria no turno da noite.

José Ailton Ferreira da Silva, guarda municipal, também ouvido em juízo, declarou que estavam em patrulhamento na região e ao adentrar na rua citada visualizaram dois indivíduos, o acusado, que soltou uma sacola no chão ao ver a viatura e confessou o tráfico. Com ele foi encontrado dinheiro - 318 reais em notas trocadas, maconha, crack e cocaína. Havia um consumidor que comprou pino de cocaína dele. Ao prosseguirem com a abordagem viram o adolescente Matheus, o qual tinha mais droga e dinheiro. As drogas com os dois eram semelhantes. Não tinha abordado ao acusado antes. Foi encontrada anotação a mão, um caderninho que continha número de entrada saída de droga. O adolescente disse que aguardava para trocar de turno do tráfico. O local é uma residência abandonada que mora uma família nos fundos.

Interrogado em juízo, o réu nega o tráfico e disse que estava no local para buscar drogas para o uso. Declarou-se usuário de cocaína. Estava com 308 reais no bolso e pegou 5 porções, pagando 10 reais cada.

Observa-se que a versão do réu restou isolada nos autos. Os guardas municipais foram claros e coerentes narrando a dinâmica dos fatos, conforme descrito na denúncia. O adolescente preso na mesma ocasião, confessou os fatos e deu detalhes de como o comércio ilícito estava sendo desenvolvido juntamente com o maior.

Foram encontradas drogas, notas trocadas, anotações de contabilidade, assim como o local é conhecido como "Biqueira da Triste". Ademais, O adolescente, na companhia de sua genitora, em delegacia, declarou que estava no local, "Biqueira da Trieste", para "render" o denunciado, pois assumiria o "turno" das 20h às 5h (fls. 12).

Por sua vez, nada há nos autos que indique que os guardas possuem qualquer motivo para imputar falsamente o crime ao acusado.

O tráfico ficou evidente, assim como a associação do acusado com o adolescente e outros envolvidos, já que realizavam o comércio de forma organizada, reiterada, inclusive com troca de turnos.

Sendo assim, passo à dosimetria.

Na primeira fase, diante dos maus antecedentes do acusado, acresço 1/6 na pena base e fixo em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para o tráfico e 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa para o delito de associação.

Na segunda fase, diante da reincidência ostentada pelo réu (Processo nº 0000691-67.2012.8.26.0301 e PEC nº 1.083.837), acresço mais 1/6 na pena e fixo em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa para o tráfico e 4 anos e 1 mês de reclusão e 953 dias-multa para o delito de associação.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Sendo assim, acresço 1/3 na pena e fixo em 9 anos e 26 dias de reclusão e 907 dias-multa para o tráfico e 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 1271 dias-multa para o delito de associação.

Aplico o art. 69 do Código Penal e fixo a pena em 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão e 2178 dias-multa.

Incabível a figura do tráfico privilegiado, tendo em vista que a reincidência do acusado, o delito de associação, assim como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, são circunstâncias que indicam que o réu está intimamente envolvido com a criminalidade.

Dia multa no mínimo legal.

Diante do quanto de pena aplicado e os demais requisitos do art. 33 do CP, fixo o regime inicial fechado.

Não estão presentes os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, com fulcro no art. 387, do Código de Processo Penal condeno o réus pela prática dos delitos previsto no no artigo 35, caput, e no artigo 33, caput, ambos c.c. artigo 40, incisos VI, todos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), em concurso material de crimes (artigo 69, CP), à pena de 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado e 2178 dias-multa, no mínimo legal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Nego o direito do réu recorrer em liberdade, tendo em vista que a circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão cautelar não foram alteradas.

Após o trânsito em julgado: [a] comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF; [b] formem-se os autos de execução; e [c] proceda-se às demais determinações de praxe.

Jarinu, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA